އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާއިރު އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ބެލުން ލާޒިމުނުކުރާކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރޗް 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަނާއި އިސް [illegible] [illegible] [illegible]، [illegible]، މުސާރަ ބޮޑު ނުކޮށްދިނަމަ ދަތުރު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ [illegible] [illegible] މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި ވަޒީފާ [illegible] [illegible] [illegible] އަޙްމަދު ޖައިލަމް [illegible] [illegible] ވަޒީފާ ދޭން [illegible] ޖާގައެއް [illegible]؛

3. ވަޒީފާއަށް ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަދި އަޙްމަދު ޓައިރަމްއަށް ދޫކޮށްދޭން ފައިސަލާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޓައިރަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސްނުދީ ސާބިތުކޮށް ނަގަހައްޓާފައެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަކީ ތާއީދުކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރިމަތިލާ ކަމެއް ކަމަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޓައިރަމްގެ ބަޔާންތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛

2. އަޙްމަދު ޓައިރަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވަމުން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައިގެން ބަދަލު ދިނުމަށް ނިޔާ ކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ނިންމުމަކީ ސަބަބާއި ސާބިތުކުރެވޭ ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމުގައި ނުވާތީ، އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޓައިރަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވުމުން، އިސްތިއުނާފީ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޓައިރަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުވުމަށް އަމުރުކުރުމަށް ނުކުރެވިދާނެކަމަށް ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައި އިސްތިއުނާފުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދެކެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން އިޖްރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، އެ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމަށް ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ޤަޟިއްޔާ އާއި ހުސައިން ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޒައިދާމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލަކީ ކޮންފިޑެންޝަލް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ހިލާފު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭނޭ ބަދަލެއް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިރޭ މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައި ހިނގާފައިވާ ގޮތުގައި ކަންކަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ނުވާތީ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢު ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤާތުގައި ނަތީޖާކަމަށް ބާއްވާކަމަށްނުވާތީ، އެ އަކުރުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް އިތުބާރު ތަކުރާރުވާ ނުވާތީ ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ޢާއްމު ފަރާތަކަށް ގުޅޭ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ބިނާކަމަށް ދެކެވޭ ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދުސްތޫރީ ޙައްޤުތަކަށް ގުޅުންހުރި ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާއިރު ޙައްޤުތަކާގުޅޭގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޖްކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ތަސްދީޤުކުރާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޒައިދާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެގުމާއި، ވަޒީފާ ނެތި ހުރި މުއްދަތުގެ ވަޒީފާގެ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޒައިދާމަށް ދިނުމަށް ފުލުސް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ ފަރާތުން ދިނުމަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޭހުގެ ތަފްސީލުތައް

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލޭ ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރުވުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ހައްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައްލެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުކުމް އޭރުގައި ނަމަވެސް ބަދަލު ގޮތުން ކުރިޔަށް ނުކުތުމަކީ ބެލެނިވެރިން ބާރުވެރި ހާލަތެއްގައި، އަސްލަށް އެއާ ނުކުރެވޭނެ ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދަތިކަމަކީ ބާރުއެޅުމުގެ ޗެލެންޖްކުރެވިދާނެ (މިސާލަކަށް ކުންފުނި ލިކުއިޑޭޓްވުން. އަސާސީ ވަޔަރު ފަސޭހައާ).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހިނދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު އަރީފާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދީ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޞައްޙަކަން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކާ ހާއްސަ ބާރުވެރިކަމުގެ އަލީގައި ބިނާކުރެވިގެން ނިމުމަކަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތުން ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕީއެލްސީ ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާލަތްތަކާއި ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ގުޅުން ދޫކޮށްލުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނެސްދޭ ސަބަބަކީ ބުނެވިދާނެ އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދޫކޮށްލުމުގެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލުނުކަން ނުވަތަ ނުގެއްލުނުކަން ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކި ޙާލަތާ ބަލައިގެން ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕީއެލްސީ ވ. ޒާހިދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލުމާ ނުލިބޭ ބިރުވެރި މުވައްޒަފަކު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކުރެވުނު އަމަލެއްގެ އަދަބުގެ މައްޗަށް، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ދެވުނު އަދަބުގެ ދަރަޖަ ކަމެއްކަމެވެ.

7. ކޯޓުތަކުގެ ޕްރޮސީޖަރަލް މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރެވުން އިންޒާރު ދެވޭ ދަރަޖައެއްގައި ހިމެނޭވާ އަދަބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެވުމުން، ކޯޓުތަކުން އަންނަނިވި ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެކެވެ. އެފަދަ އަދަބަކީ ކޯޓުތަކުން މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން ދިމާވެދާނެ އަދަބެއް ކަމަށް ކުރިއަށް އަންނަނިވިކަމުގައިވާނަމަ، ވަކިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ދެމެދުގައި އެ އަދަބު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިއީ ފާހިތަމަ މަތިވެ ބަލާއިރު ފުދޭ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެހެން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އިންޒާރު ދިނުމަކަށް ބެލެވޭ ބާރަކެވެ.

8. އެކަމަކު އެހެން ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން އަންނަ އިތުބާރު ކޮށްލެވޭ މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާން ކަމުގައި ބެލޭގޮތަށް ހަމަތަކުން ޤަވާޢިދުތަކުން ނަގާލާފައި، ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުން އޭގެ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލުނު ހާލަތެއް ކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމަކީ ޒާތުގައި ބޭރުކަމުގައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ފިޑިއުޝަރީ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފިޑިއުޝަރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ހިއްސާދާރުންގެ ޙައްޤުތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ، (1) މަސްއޫލިއްޔަތުގައި ހެޔޮނިޔަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން، (2) މަސްއޫލިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި އެ ކުރިން ކުރިއަށް ބޭނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކުރިއަށްގެންދާ މައި ކުރިއަށް ބޭނުންކުރުން، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުބައްލަވާ ގޮތަށް، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުކުތާތަކަށް ނުބެލުމުގައި، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ގަވާއިދުން ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޖުޑީޝަރީ" ގެ މާނައިގެ ފުރަގަސް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިލާފަށް ޖުޑީޝަރީ ވަކިޖާގަ ގެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ތަބީޢީ އިންސާފުގެ އުޞޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ބަރާބަރުކަމާއި ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިޔާވެ ގޮތަށް ފާޅުކުރުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިބްތިދާއީ ކޯޓަކުން ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކޮށްފައިވާގޮތް ކަންކަން މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ޖުޑީޝަލް ޕްރިސީޑެންޓެއް ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތަކަކަށް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ގޮސް ހުކުމް ކުރަން ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސް ޕްރޮޕަރޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުގެ ޖުޑީޝަލް ޕްރިސީޑެންޓްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނައްސެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ގަވާއިދުތައް މާނަކޮށް މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ރިޢާޔަތްކުރަން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުވެއެވެ. އެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނައްސަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލައި ނިންމާނީ އެ ޤާނޫނުގެ އިތުރު ސަބަބުތަކާއިގެން ނިޔަލަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރު ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަޠުބީޤުވާގޮތް ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައި ކޯޓުތަކުގެ އެ ނިންމުންތަކީ ޖުޑީޝަލް ޕްރިސީޑެންޓެއް ކަމުގައި ސާބިތުކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ޢާއިލާއާ ގުޅުނު ނުކުތާއެކެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވުމަކީ ކަންފުދޭނެ ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީގޮތުން ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމަކީ މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާއީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އަދާލަތުން ދިޔަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޝާހިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޝާހިދު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިލާފުތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިމެދު އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެންދޭ ސަބަބަކާ ފުރުސަތު އިތުބާރަކީ ޒަރޫރީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނެތްކަން ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިއެއްގޮތާ ހޯދުމަށް ބަލަހައްޓަން ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޝާ ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ޙިސް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލޭ ހާލަތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީން ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކަން އެކަށީގެންވާ ހައްލަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާއީލް ވ. ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ލަޠީފާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮނިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޒައިލަފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބުނާނީ މަދު ފަހަރެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ހަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އާދީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޝީދު ވ. އޭސަސް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޝީދު އާއި އޭސަސް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.
3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސިޔާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސިޔާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޯޓުތަކުން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.
2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތަށް ޙާލަތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވިޔަސް ބެލުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.